

اللائحة المالية
للنقابة العامة للعاملين
بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء
ولجانها النقابية

الباب الأول: الموارد المالية للنقابة العامة وطريقة تحصيلها

- مادة (١): في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
- ١ - المنظمة النقابية: هي كل من النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء وجميع اللجان النقابية التابعة لها.
 - ٢ - النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء.
 - ٣ - اللجنة النقابية: جميع اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة.
 - ٤ - الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للنقابة العامة.

- مادة (١): تتكون الموارد المالية للمنظمة النقابية على النحو التالي:
- ١ - مقابل انضمام اللجان النقابية لها.
 - ٢ - الاشتراكات الشهرية التي يدفعها أعضاء اللجان النقابية وتحدد الجمعية العمومية للنقابة العامة قيمة مقابل الانضمام والاشتراك الشهري ولها النظر في زيادتها وفقاً للظروف ومواجهة النفقات والأعباء على النحو الذي تحدده لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة ولجانها النقابية ويجوز اعتبار بداية تحصيل الاشتراك عن الشهر الأول بمثابة مقابل الانضمام وتوزع حصيلة الاشتراكات طبقاً للتفصيل الوارد بالمادة التالية من هذه اللائحة.
 - ٣ - عائد الحفلات، والأنشطة الفنية، والرياضية، والثقافية، والعلمية، والاجتماعية، والصحية، والترفيهية، وغير ذلك من الأنشطة.
 - ٤ - الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع أغراضها وفقاً لأحكام القانون.
 - ٥ - عائد استثمار أموالها.
 - ٦ - الإعانات التي تقرها الدولة للنقابة سنوياً.
 - ٧ - الموارد الأخرى التي تقرها الجمعية العمومية ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون، أو هذه اللائحة، وعلى الأخص ما يلي:

- الأرباح التي تحصل عليها من إصدار المطبوعات.
 - الأرباح والفائد الناتجة عن استثمارات أموالها في حدود أحكام القانون واللوائح.
 - إيرادات العقارات التي تملكها.
 - الأرباح الناتجة عن بيع أي أصل من أصولها.
- ويتم الصرف من موارد المنظمة على الأنشطة، والأغراض التي أنشئت من أجلها.

- مادة (٢): يجب على المنشأة التي يعمل بها العامل بناء على طلب كتابي منه أن تورد للجنة قيمة الاشتراكات المستقطعة وذلك في النصف الأول من كل شهر... كما يجب على المنشأة أن توافقها عند استقطاعها الاشتراكات لأول مرة وفي النصف الأول من شهر يناير سنوياً بكشف بأسماء العمال الذين استقطعت الاشتراكات منهم وكما حدث تغيير في هذا البيان شهرياً.
- ١٠٪ من مجمل ما تحصله من اشتراكات الأعضاء إلى الاتحاد النقابي إن وجد، ويكون توزيع نسبة الـ ٩٠٪ على النحو التالي:
- ٦٠٪ للجنة النقابية لمواجهة الخدمات والمزايا التي تقدمها لأعضائها وكذا مصروفاتها الإدارية.
 - ٣٠٪ للنقابة العامة لمواجهة المصروفات المركزية والمصروفات الإدارية.
- وللنقابة العامة تقديم الدعم المالي للجان النقابية طبقاً لظروفها.

- مادة (٣): توجه اللجنة إنذاراً على يد محضر إلى المنشأة التي تمتنع عن خصم أو توريد نسبتها في الاشتراكات وذلك في نهاية الشهر التالي لاستحقاقها ويراعى في هذا الإنذار التنبيه على المنشأة بتوريد هذه المبالغ خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الإنذار وفي حالة استمرار المنشأة في عدم خصم أو توريد نسبتها من الاشتراكات يحق للجنة اقتضاء هذه المبالغ عن طريق المطالبة القضائية وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة تهديدية عن كل شهر تتأخر فيه المنشأة عن سداد الاشتراكات.

- مادة (٤): في حالة امتناع المنشأة عن خصم أو توريد الاشتراكات - تحصيل هذه الاشتراكات لصالح اللجنة بطريق الحجز الإداري وذلك بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه بالمادة السابقة ويتم ذلك بناء على قوائم لتحديد الأعضاء المنضمين إليها وفقاً لأحكام القانون.

الباب الثاني: حفظ وإيداع وصرف الأموال

- مادة (٥): تودع المنظمة أموالها في حساب بنكي التنمية الصناعية والعمال المصري فرع الجلاء وبنك مصر فرع القاهرة أو أي بنك يحدده مجلس الإدارة يضمن عائداً أكثر مع توافر الضمانات الكافية لحماية أموال المنظمة.

- مادة (٦): لا يجوز أن يزيد الرصيد النقدي بخزينة النقابة كسلفة مستديمة عن خمسين ألف جنيه وعشرين ألف جنيه بخزينة اللجنة النقابية... ويجوز زيادة هذا المبلغ في الحالات التي تقضيها مصلحة العمل أو التجهيز للمؤتمرات والجمعيات العمومية وخالفه على أن يعتمد ذلك من رئيس النقابة.

مادة (٧): يعتمد رئيس مجلس إدارة المنظمة نظامًا للسلف يتضمن حالات الصرف منها وطريقة الاستعاضة بناء على ما يعرضه عليه أمين الصندوق.

مادة (٨): تتم جميع المعاملات المالية للمنظمة النقابية بموجب شيكات ويلتزم رئيس مجلس إدارتها وأمين الصندوق في حالة فقد أي شيك بإخطار فرع البنك المسحوب عليه الشيك فورًا لإيقاف صرفه على أن يوضح في الإخطار رقم وتاريخ الشيك وقيمه.

ويجوز التوريد نقداً لخزينة النقابة أو عن طريق التحويلات البنكية في بعض المعاملات التي تستلزم بطبيعتها التوريد النقدي على أن يكون ذلك بموجب إيصالات ذات أرقام متسلسلة ومطبوعة بدفاتر قبض وصرف.

مادة (٩): يجوز الصرف من خزينة المنظمة في الحالات العاجلة أو التي تستلزم طبيعتها الصرف نقداً على ألا يزيد مجموع المنصرف في غرض واحد على مبلغ عشرين ألف جنيه للنقابة العامة وعشرة آلاف جنيه للجنة النقابية ويتم ذلك بموجب إذن صرف مرفقاً به المستندات المؤيدة بموجب إيصالات ذات أرقام متسلسلة ومطبوعة بدفاتر إيصالات قبض وصرف.

ويجوز بعد موافقة رئيس النقابة زيادة المبلغ المنصرف نقداً في غرض واحد بناء على ما يعرضه عليه أمين الصندوق وذلك في الحالات التي تتطلب زيادة المصروفات النقدية مع بيان أسبابها.

مادة (١٠): يتم صرف فواتير الموردين بموجب إذن صرف مرفقاً به أصل الفاتورة وإذن التوريد للمخازن أو محضر الاستلام موضحاً به أن المهمات مطابقة للمواصفات المطلوبة على أن تختتم المستندات بخاتم (صرف) فور سداد الثمن.

مادة (١١): يعتمد مجلس الإدارة نظاماً لصرف الإعانات والمستندات المطلوبة طبقاً لظروف المنظمة وإمكاناتها المالية.

مادة (١٢): يتم صرف البدلات أو مصروفات السفر والتجهيز للموفد في مهمة من قبل المنظمة وذلك بموجب القرار الصادر من رئيسها ويحظر ازدواج الصرف عن ذات الأمور من أكثر من منظمة نقابية ويلتزم عضو الوفد برد ما صرف إليه من بدل سفر إذا عاد قبل انتهاء المدة المقررة للمأمورية.

وإذا تجاوز العضو المدة المحددة له في المأمورية لظروف خارجة عن إرادته فعلى المنظمة العامة أن تصرف له مستحقاته عن هذه المدة طبقاً لما هو مدون بجواز السفر وموافقة مجلس الإدارة.

مادة (١٣): يلتزم أمناء الصندوق بتحويل الشيكات والحوالات النقدية إلى البنك في اليوم التالي على الأكثر لورودها بموجب حافظة يحتفظ بصورة معتمدة منها لدى أمين الصندوق أو مسئول الحسابات المختصر.

مادة (١٤): تقوم المنظمة بالتأمين على الأموال بالخزائن والمبالغ المنقولة والمحمولة وكذلك على أمناء الخزن والمخازن وأصحاب العهد ومساعدتهم ومن في حكمهم ضد جميع الأخطار كخيانة الأمانة والسرقة والحوادث ويحدد مجلس الإدارة مقدار القيمة للمؤمن عليهم ويكون مجلس الإدارة وأمين الصندوق مسئولين عن استمرار التأمين المطلوب.

مادة (١٥): يلتزم أمناء وأصحاب العهد ومن في حكمهم من العاملين بالمنظمة وغيرهم تنفيذ التعليمات التي تصدر في شأن أعمالهم وكذلك تنفيذاً لللائحة المالية ويكونون مسئولين عن جميع ما في عهدهم من مبالغ نقدية أو شيكات أو حوالات بريدية أو برقية أو محرر ذي قيمة نقدية ويحظر عليهم استخدام خزائن المنظمة في أغراض شخصية أو أعمال تخص الغير.

مادة (١٦): يتم جرد المبالغ النقدية بالخزينة والعهد دورياً نهاية كل شهر ميلادي وكذلك المستندات ذات القيمة والمخازن بواسطة أمين الصندوق أو من يندبه على أن تتطابق أرصدة الجرد مع أرصدة الدفاتر ويخطر رئيس وأمين الصندوق إذا أظهر الجرد فرقاً بالعجز أو الزيادة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مادة (١٧): لا يجوز إسقاط الديون التي يتعذر تحصيلها إلا بعد استنفاد الإجراءات المالية والقانونية اللازمة لتحصيلها وبقرار من مجلس الإدارة ويعرض ذلك على أول جمعية عمومية لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن.

مادة (١٨): لا يجوز للمنظمة النقابية إبقاء إيصالات معلقة بالخزينة لمدة لا تزيد على شهر.

مادة (١٩): يجوز للمنظمة في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة، وأن تنشئ صناديق زمالة، أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية، لتعويض العمال المنتسبين إليها في الحالات التي يترتب عليها أعباء مالية طبقاً لقانون العمل، ولها إنشاء النوادي الرياضية، والمصايف، ومراكز التدريب لخدمة أعضائها.

مادة (٢٠): رئيس المنظمة وأمين الصندوق والعاملين بالوحدة المحاسبية مسئولين كل فيما يخصه أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ ومراقبة أحكام هذه اللائحة وجميع القرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكامها.

الباب الثالث: تنظيم الحسابات والدفاتر والمستندات

مادة (٢١): تملك المنظمة مجموعة من الدفاتر والسجلات والمستندات الحسابية على الأسس المحاسبية المتعارف عليها والتي تلاءم حالة العمل وتكفي لتحقيق الرقابة والضبط الداخلي وذلك طبقاً للشروط والأحكام التي يضعها مجلس إدارتها مع مراعاة معايير المحاسبة والمراجعة المصرية.

مادة (٢٢): تحفظ الدفاتر ذات الأرقام المتسلسلة عهدة لدى أمين الصندوق أو موظف مسئول وتثبت في سجل خاص موضح به تاريخ تسليم كل دفتر وتوقيع المستلم وعند انتهاء الدفتر يسلم إلى صاحب العهدة الذي يتولى إثباته بالسجل وتاريخ استلامه للحفظ.

مادة (٢٣): يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات بعد انتهاء السنة المالية واعتماد الحسابات الختامية طرف أمين الصندوق أو أمين العهد المختص.

مادة (٢٤): تقيد الأصول من عقارات ومنقولات وغيرها من العهد المستديمة التي تمتلكها المنظمة بسجل يثبت فيه وصف مختصر عن كل منها وثمان شرائها وصفته بالتفصيل وكل تغيير يطرأ عليه بالزيادة أو النقصان مع احتساب قيمة الإهلاك طبقاً للأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها.

الباب الرابع: الموازنة التقديرية (الموازنة التخطيطية)

مادة (٢٥): تعد النقاية موازنتها عن كل سنة مالية تشمل عناصر الإيراد وأوجه الصرف المتوقعة خلال السنة المقبلة وتعتمد من مجلس الإدارة قبل انتهاء السنة المالية بوقت كاف على أن تعرض على الجمعية العمومية عند عرض الحسابات الختامية.

مادة (٢٦): يجوز لمجلس الإدارة التجاوز في أوجه الصرف في بعض بنود الميزانية التقديرية كما يجوز ضغط الإنفاق عند نقص الموارد وذلك بما لا يتعارض مع نصوص لائحة النظام الأساسي وهذه اللائحة المالية وأهداف المنظمة.

مادة (٢٧): تحمل المبالغ المستحقة والتي لم يتم صرفها قبل نهاية السنة المالية على حساب هذه السنة وتعلى أمانات لأربابها تحت الصرف.

الباب الخامس: الحسابات الختامية

مادة (٢٨): تبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهى في آخر ديسمبر من كل عام.

مادة (٢٩): على أمين الصندوق القيام بما يلي:

- ١ - عرض بيان بالإيرادات والمصروفات شهرياً على مجلس الإدارة لاعتمادها.
- ٢ - عرض الحسابات الختامية وحساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية مصدقاً عليها من محاسب قانوني وكذلك تقرير شامل للجوانب المالية للنشاط العام وما حققته المنظمة من أهداف على مجلس الإدارة للموافقة عليها، وكذا الجمعية العمومية لاعتمادها بما لا يجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية.

مادة (٣٠): يتعين على المنظمة الحصول على مصدقات السلطات والجهات المختصة بصحة الأرصدة المبينة بالدفاتر في تاريخ أعداد الحسابات الختامية.

مادة (٣١): يعين المحاسب القانوني بقرار من مجلس الإدارة.

الباب السادس: ضوابط وإجراءات الرقابة المالية والإدارية على المنظمة العامة

مادة (٣٢): تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها لجنة للرقابة المالية والإدارية الذاتية على أوجه النشاط والمؤسسات والمشروعات التابعة لها. تشكل هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية اثنين من الخبراء الماليين وأحد القانونيين وأحد الإداريين ولجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة، ولا يجوز عزل هذه اللجنة أو أحد أعضائها إلا بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.

مادة (٣٣): تضع المنظمة نظاماً للإشراف والرقابة المالية والإدارية على كافة المؤسسات التابعة لها والأنشطة الثقافية والتدريبية والاجتماعية والترفيهية وغيرها بما يتفق مع الأغراض التي أنشئت من أجلها.

مادة (٣٤): تباشر اللجنة المشار إليها في المادة (٣٢) دون غيرها الرقابة المالية الذاتية على أنشطة المنظمة والمشروعات التابعة لها مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبة إعمالاً لأحكام القانون. وتجتمع اللجنة بصفة دورية مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الباب السابع: الصرف على الأغراض النقابية

الفصل الأول: مصروفات السفر والانتقال

مادة (٣٥): يقصد بمصاريف الانتقال ما يصرف للعضو مقابل نفقات السفر والانتقال الفعلية وأداء المهام النقابية المسندة إليه أو إنجاز الأعمال المتعلقة بإدارة شئون المنظمة. ويقصد بدل السفر المبلغ الذي يصرف للعضو مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب انتقاله من الجهة الكائن بها المقر الرسمي للمنظمة أو محل إقامته عند أداء المهام أو الأعمال المشار إليها بالفقرة السابقة.

مادة (٣٦): تتحمل المنظمة مصروفات سفر العضو المكلف بأداء مهمة نقابية أو إنجاز الأعمال المتعلقة بإدارة شئونها على أساس الدرجة الأولى الفاخرة بقطارات السكك الحديدية. ويجوز عند الضرورة أن يكون السفر بالطائرة بالدرجة السياحية وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة. كما يجوز السفر بعربات النوم على أن يخفض بدل السفر بمقدار الربع عن الليالي التي يقضيها العضو في القطار.

مادة (٣٧): يستحق العضو المكلف بأداء مهمة نقابية أو إنجاز الأعمال المتعلقة بإدارة شئون المنظمة بدل السفر وفقاً للضوابط التالية:

١ - بدل سفر بحد أدنى ٣٠٠٠,٠٠ جنية للنقابة العامة، ١٠٠ جنية للجان النقابية عن الليلة الواحدة التي يقضيها خارج البلدة التي بها محل إقامته ويجوز لمجلس الإدارة زيادة البدل بناءً على مذكرة بالأسباب على ألا تزيد تلك الزيادة عن ١٠٠٪ من الحد الأدنى.

٢ - تخفيض قيمة البدل بنسبة (٢٥٪) في حالة تحمل المنظمة نفقات مبيت العضو أو إقامته في مكان تمتلكه أو تستأجره.

٣ - يصرف نصف البدل المقرر في حالة تحمل المنظمة نفقات إقامة العضو كاملة أو عودته في نفس اليوم.

مادة (٣٨): يقدم العضو بياناً عن المهمة النقابية التي كلف بها موضحاً به سبب المهمة وتاريخ السفر والعودة ووسيلة الانتقال.

مادة (٣٩): يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر للعضو الذي تقتضى طبيعة عمله النقابي الانتقال بصفة مستمرة بدل انتقال لا يجاوز ٣٠٠٠,٠٠ جنية شهرياً.

ويحدد القرار الصادر قيمة البدل وفقاً للمنطقة الجغرافية التي منح عنها ولا يجوز للأعضاء الذين يصرف لهم بدل انتقال ثابت استعمال سيارات المنظمة أو تقاضى أية مصاريف انتقال أخرى، ما لم تكن المأمورية المكلف بها العضو خارج نطاق المنطقة الجغرافية التي منح عنها البدل.

مادة (٤٠): يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر لأعضائه بدل أعباء لا يجاوز ٥٠٠٠,٠٠ جنية شهرياً ويجوز لمجلس إدارة المنظمة النقابية زيادة البدل لهذا البدل لأعضاء هيئة مكتب المنظمة النقابية.

مادة (٤١): تتحمل النقابة العامة خطوط تليفون محمول دولي للسادة رئيس النقابة والأمين العام وأمين الصندوق وذلك للاتصالات الداخلية والخارجية.

مادة (٤٢): تتحمل النقابة العامة قيمة وجبة غذائية للأعضاء والضيوف المتواجدين بمقر النقابة وكذلك الاجتماعات الدورية بمذكرة تقدم من أمين الصندوق وتعتمد من رئيس النقابة.

مادة (٤٣): يتم اعتماد المصروفات النثرية اليومية التي تتم لمجابهة الالتزامات اليومية باعتماد رئيس النقابة العامة بناءً على مذكرة مقدمة من الأمانة العامة أو أمانة الصندوق.

مادة (٤٤): يجوز للمنظمة النقابية منح العضو المتفرغ سواء من القطاع الحكومي أو القطاع العام أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص أو غيرها مكافأة تفرغ بما لا يجاوز ٣٠٪ من الأجر الأساسي للعضو المتفرغ.

مادة (٤٥): تستخدم السيارات الخاصة بالمنظمة في الانتقالات المتعلقة بها والتي تستدعي استخدام سيارة لإنجازها على أن تخصص إحدى السيارات لرئيسها مع مراعاة النفقات ويجوز تخصيص سيارات لكل من أعضاء هيئة المكتب ومسؤولي المناطق والمدن والمحافظات أو غيرها طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة في هذا الشأن مع وضع نظام تشغيل وصيانة.

الفصل الثاني: مصروفات العلاقات الدولية

مادة (٤٦): يقصد بمصروفات العلاقات الدولية تلك النفقات الخاصة بالمؤتمرات والبعثات الدولية والتدريبية والندوات الدولية وتبادل الزيارات لأغراض مختلفة.

مادة (٤٧): تطبق أحكام هذه اللائحة في حالة التزام المنظمة بنفقات سفر العضو ويكون السفر على أساس الدرجة السياحية بالطائرات والأولى بالبواخر. على أنه يجوز استخدام الدرجة الأولى بالطائرات في الحالات التي تستلزم ذلك بشرط الموافقة المسبقة من السيد رئيس المنظمة.

مادة (٤٨): تحدد بدلات السفر على الوجه الآتي:

بلاد المنطقة العربية ٣٠٠ دولار

بلاد المنطقة الآسيوية ما عدا اليابان ٢٥٠ دولاراً

اليابان ٣٠٠ دولار

أمريكا الشمالية ٢٥٠ دولاراً

دول أمريكا اللاتينية ٢٥٠ دولاراً

بلاد المنطقة الأفريقية ٢٠٠ دولار

بلاد المنطقة الأوروبية ٢٥٠ دولاراً

أستراليا ٢٧٥ دولاراً

ويجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار زيادة البدل على أن يتم اعتماده في أول انعقاد للجمعية العمومية، وذلك عن الليلة الواحدة مع مراعاة الآتي:

(أ) إذا كانت الإقامة على حساب الوفد المسافر يتم صرف نسبة (١٠٪) من قيمة البدل أو قيمة النفقات الفعلية.

(ب) إذا كانت المهمة للحضور والمشاركة في مؤتمرات دولية أو عربية أو إفريقية يزداد بدل السفر بواقع ٢٥٪ من قيمة البدلات المستحقة عن مدة المؤتمر فقط.

(ج) إذا كانت الإقامة على حساب الجهة المضيضة يخفض البدل بواقع ٥٠٪ من قيمة البدل المنصرف.

(د) إذا كانت الإقامة على حساب الجهة المضيضة دون الإعاشة يخفض البدل ٢٥٪ من قيمة البدل المستحق.

على أن يصدر قرار مسبق من رئيس المنظمة بالموافقة على تاريخ السفر والعودة ويجوز لمجلس الإدارة زيادة قيمة البدل على أن يعتمد ذلك في أول اجتماع جمعية عمومية.

مادة (٤٩): تتحمل المنظمة رسوم استخراج وتجديد جواز السفر والتأشيرات لأعضائها.

مادة (٥٠): يجوز للوفد المسافر للخارج في إطار تبادل الزيارات أن يحمل معه هدايا رمزية في حدود المبالغ التي يقررها رئيس المنظمة لا تتجاوز ٥٠٠٠,٠٠ جنية للوفد. كما يجوز لرئيس المنظمة بناء على ما يعرضه رئيس الوفد المسافر زيادة الحد الأقصى لشراء الهدايا التي تحملها الوفود المسافرة إلى الخارج وذلك في حالة المشاركة في المؤتمرات أو الندوات الدولية أو الحالات التي تتطلب ذلك حسب أهمية الزيارة بما لا يجاوز ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية. كما يجوز في حالة انعقاد المؤتمرات الدولية صرف قيمة الانتقالات الداخلية والهدايا لضيافة بعض ضيوف المؤتمر بناءً على مذكرة من رئيس الوفد لمجلس الإدارة.

مادة (٥١): تعد وحدة العلاقات الدولية بالمنظمة في حالة دعوة وفد أجنبي من الخارج مذكرة تتضمن أسماء الوفد وسبب الزيارة وتاريخ الزيارة والبرنامج المقترح تنفيذه متضمناً ما يأتي:

١ - البرنامج المقترح والمدة المقررة للزيارة. تحدد قيمة الهدايا بحد أقصى ٥٠٠٠,٠٠٠ آلاف جنية لكل وفد على أن يعتمد برنامج الزيارة من رئيس المنظمة العامة. ويجوز لرئيس المنظمة زيادة الحد الأقصى لشراء الهدايا في حالة انعقاد المؤتمرات أو الندوات الدولية بجمهورية مصر العربية أو في حالة استضافة وفود نقابية رفيعة المستوى بناءً على ما يعرضه سكرتير العلاقات الخارجية بالمنظمة بما لا يجاوز ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ آلاف جنية.

مادة (٥٢): يلتزم مرافقو الوفود بمراجعة الفواتير ومستندات المصروفات المتعلقة بالإقامة في حدود التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

مادة (٥٣): تحدد الإكراميات التي تصرف للعاملين في الفنادق وغيرها باعتماد رئيس المنظمة طبقاً لظروف كل وفد.

مادة (٥٤): تصرف لمرافقي الوفود عهدة لمقابلة المصروفات اللازمة لمرافقة الوفد وفي حدود الاعتماد المالي لتنفيذ البرنامج وتسري عليها قواعد السلف المؤقتة.

مادة (٥٥): يجوز بقرار من مجلس الإدارة دعم المنظمات والاتحادات العمالية المحلية والعربية والدولية الصديقة.

الفصل الثالث: الأغراض الأخرى

مادة (٥٦): لمجلس الإدارة وضع برنامج للأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية والإعلامية والأنشطة الأخرى يتضمن التكلفة وما تتحمله المنظمة وكيفية الانتفاع بها لأعضائها.

الباب الثامن: ضوابط تنفيذ أعمال المنظمة العامة

مادة (٥٧): تسري القواعد الواردة في هذا الباب على جميع المناقصات والمزايدات وتنفيذ الأعمال والعقود التي تتطلبها حاجة العمل بالمنظمة والمشروعات التابعة لها التي لا تتوافر لها الشخصية المعنوية المستقلة... على أن يرجع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة إلى مجلس إدارة المنظمة العامة ويجوز للمنظمة إجراء عمليات البيع أو الشراء أو التعاقد لتنفيذ أعمالها وذلك فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر أياً كانت قيمة هذه التصرفات.

مادة (٥٨): يكون الشراء وتنفيذ الأعمال بصفة عامة وأعمال الإصلاح والصيانة وخدمات fee للقواعد الواردة بهذه اللائحة دون الحاجة لأي إجراء آخر.

مادة (٥٩): لا يجوز التعاقد على بيع أو شراء الأصول الخاصة بالمنظمة أو تنفيذ أعمالها مع أعضاء مجلس إدارتها أو العاملين بها أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية.

مادة (٦٠): تشكل لجنة لإجراء المشتريات والمزايدات والمناقصات برئاسة رئيس المنظمة وعضوية:

- ١ - المدير المالي.
- ٢ - المستشار القانوني.
- ٣ - فني متخصص.
- ٤ - أمين الصندوق.

مادة (٦١): يكون الشراء أو تنفيذ الأعمال في حدود المبالغ الآتية:

- ١ - الأمر المباشر:
- (٢٠٠٠٠) جنية) حتى عشرون ألف جنية للجنة النقابية.
- (٥٠٠٠٠) جنية) حتى خمسون ألف جنية للنقابة العامة.
- ٢ - الممارسة:
- أكثر من (٢٠٠٠٠) جنية) عشرون ألف جنية حتى (١٠٠٠٠٠) جنية) مائة ألف جنية للجنة النقابية.
- أكثر من (٥٠٠٠٠) جنية) خمسون ألف جنية حتى (٢٠٠٠٠٠) جنية) مائتان ألف جنية للنقابة العامة.
- ٣ - المناقصة المحدودة:
- أكثر من (١٠٠٠٠٠) جنية) مائة ألف جنية حتى (٢٥٠٠٠٠) جنية) مائتان وخمسون ألف جنية للجنة النقابية.

أكثر من (٢٠٠٠٠٠) جنيه) مائتان ألف جنيه حتى (٥٠٠٠٠٠) جنيه) خمسمائة ألف جنيه للنقابة العامة.
٤ - المناقصة العامة:

أكثر من (٢٥٠٠٠٠) جنيه) مائتان وخمسون ألف جنيه للجنة النقابية.

أكثر من (٥٠٠٠٠٠) جنيه) خمسمائة ألف جنيه للنقابة العامة.

وفي جميع الأحوال يجوز الشراء وتنفيذ الأعمال والإصلاح والصيانة وخدمات fee بواسطة الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية المشهرة بالأمر المباشر أيًا كانت قيمتها.

: يتعين تحديد مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو عمل قبل اتخاذ إجراءات الشراء أو تنفيذ الأعمال من قبل لجنة المشتريات.

مادة (٦٣): يتم الإعلان عن المناقصة العامة لمرة واحدة في صحيفة يومية واسعة الانتشار ويحدد في إعلان آخر موعد لتقديم العطاءات وقيمة التأمين الابتدائي وموعد فتح المطارييف ويجب ألا يقل قيمة التأمين عن (١٪) من قيمة العطاء في أعمال المقاولات ولا يقل عن (٢٪) من قيمة العطاء فيما عدا ذلك، ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل قيمة التأمين الابتدائي.

ويخطر صاحب العطاء الذي رست عليه المناقصة بالقرار النهائي بالوسيلة المقررة في شروط العطاء على أن يتضمن الإخطار مواصفات الأصناف وقيمتها وميعاد التسليم ومكانه وعليه أن يؤدي التأمين النهائي الذي يكمل قيمة التأمين الابتدائي (١٠٪) من قيمة العقود الأخرى وذلك خلال عشرة أيام من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه ويجب رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة.

ولا يؤدي التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأشياء التي رسا عليه توريدها وقبلتها المنظمة العامة نهائياً خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائي ويجوز إصدار خطاب ضمان بنكي يحل محل قيمة التأمين المؤقت أو النهائي بقيمة مساوية بقيمة التأمين يصدر من أحد المصارف المعتمدة ويكون سارياً لمدة التأمين. ولا يجوز أن يقتصر خطاب ضمان بأي قيد أو شرط، وأن يقر فيه المصرف أن يدفع تحت أمر المنظمة العامة الصادر لصالحها خطاب الضمان مبلغاً يوازي قيمة التأمين المطلوب وأنه مستعد لتجديد مدة سريانه لمدد أخرى عند أول طلب منها دون النفقات إلى أية معارضة من مقدم العطاء.

ويجب الاحتفاظ بقيمة التأمين النهائي بأكمله إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضمان طبقاً للشروط، وحينئذ يرد التأمين ما تبقى منه لصاحبه.

فإذا لم يقدم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة، جاز للنقابة العامة - بموجب إخطار بكتاب موصى عليه يعلم الوصول ودون الحاجة لإلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية - لاتخاذ أي إجراء آخر لعطائه بحسب ترتيب أولويتها، ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حقها كما يكون لها أن تخصم قيمة أية خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور، وذلك مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً.

وبعفى عن التأمين المؤقت أو النهائي الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والجمعيات التعاونية المشهرة.

مادة (٦٤): تشكل لجنة فتح المطارييف بقرار من رئيس المنظمة العامة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون من بينهم عضو قانوني وعضو مالي.

مادة (٦٥): تشكل لجنة للبت لفحص العطاءات بقرار من رئيس المنظمة العامة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون من بينهم عضو قانوني وعضو مالي وعضو فني لفحص ودراسة العطاءات المقدمة وعلى اللجنة تحرير محضر بتوصياتها يعرض على مجلس إدارة المنظمة العامة للبت في العطاءات.

مادة (٦٦): يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الأسباب التي بنى عليها.

ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلي أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعراً إذا لما تجاوز الزيادة فيها (١٥٪) من قيمة أقل عطاء أجنبي.

مادة (٦٧): لمجلس إدارة المنظمة تقرير الشراء بالمناقصة المحدودة فيما لا يجاوز المبلغ المحدد في المادة (٦١) من هذه اللائحة وذلك من بين الموردين أو المحلات التجارية أو الصناعية ذات التخصص العالي والكفاءات المتميزة والسمعة الطيبة.

مادة (٦٨): تلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها في أي من الحالات الآتية:

(أ) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.

(ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.

(ج) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد عن القيمة التقديرية.

ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من مجلس إدارة المنظمة العامة وذلك بناءً على توصية لجنة فحص العطاءات... على أنه يجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بنى عليها.

مادة (٦٩): يتم الشراء أو تنفيذ الأعمال بالممارسة وذلك بالتفاوض مع عدد مناسب من الموردين للحصول على أنسب الأسعار في الحالات الآتية:

١ - الأصناف التي يتعذر تحديد مواصفاتها.

٢ - الأصناف المسعرة جبرياً.

٣ - الأصناف التي يقتضي الحال شراؤها من أماكن إنتاجها، أو من الوكيل الوحيد المعتمد.

٤ - الأعمال الفنية المطلوب إجراءها بمعرفة لجنة فنية أو أخصائيين.

٥ - الأصناف والمهمات التي تنتجها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

مادة (٧٠): يتم الشراء بالممارسة أو الأمر المباشر في حدود المبالغ المبينة في المادة (٦١) من هذه اللائحة بمعرفة لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة المنظمة العامة.

مادة (٧١): بالنسبة للعمليات التي تتم عن طريق المناقصة العامة أو المحدودة يجب إثباتها كتابة بموجب عقود بين المنظمة العامة والمتعاملين معها تتضمن كافة الاشتراطات وحقوق والتزامات الطرفين والغرامات التي يتم توقيعها في حالة التأخير في التنفيذ عن المدة الواردة بالعقد وتحديد طريقة الفصل في حالة نشوء نزاع بين الطرفين. وتبدأ المدد المحددة للتوريد من اليوم التالي لإخطار المتعهد بقبول عطائه إلا إذا اتفق على خلاف ذلك وتبدأ المدد المحددة لتنفيذ الأعمال من تاريخ استلام المقاول للموقع ويكون التسليم بموجب محضر موقع من الطرفين.

مادة (٧٢): يجوز أداء دفعة مقدمة لمقاول العملية بنسبة معينة من قيمة التعاقد وبما لا تزيد على (٢٥٪) من هذه القيمة، وذلك مقابل خطاب ضمان بنكي غير مشروط أو قابل للإلغاء بذات القيمة على أن يخصم من قيمة المستخلصات أو مقابل التشويكات لمواد العملية بما لا يجاوز (٧٥٪) من قيمتها. وبحق لل نقابة العامة المتعاقدة تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود (١٥٪) من عقود التوريد (٢٥٪) من عقود الأعمال بذات الشروط والأسعار التي تم التعاقد عليها. ويتم سداد المستحقات للمقاول عن العمليات المسندة إليه بموجب مستخلصات عن الأعمال المنفذة بالكميات والقيمة حتى تاريخ المستخلص والأعمال السابقة مع مراعاة الوفاء طبقاً للشروط الواردة بالعقد وبعد المراجعة الفنية من المهندس الاستشاري للنقابة العامة المتعاقدة معها للإشراف على أعمال التنفيذ للمشروع التابع لها. ويجوز أن يصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعاً لتقدم العمل على النحو التالي:

(أ) (٥٪) من القيمة المقررة للأعمال التي تمت فعلاً مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول. كما يجوز صرف الـ (٥٪) الباقية نظير خطاب ضمان بنكي غير مشروط ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ حصول الاستلام المؤقت.

(ب) (٧٥٪) من القيمة المقررة للمواد التي وردها المقاول لاستعمالها في العمل الدائم والتي يحتاجها العمل فعلاً بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموافقة عليها وأن تكون مشونة بموقع العمل في حالة جيدة بعد إجراء الجرد الفعلي اللازم وذلك من واقع فئات العقد، وتعامل كالمشونات المواد التي تورد لموقع العمل صالحة للتكيب إلى أن يتم تركيبها. نحو مغاير إذا اقتضت طبيعة الأعمال المسندة إليه ذلك ولها الحق في عدم صرف الدفع إذا رأت أن تقدم العمل أو سلوك المقاول غير مرضي.

(ج) بعد تسلم الأعمال مؤقتاً تقوم المنظمة العامة المتعاقدة بتحرير الكشف الختامية بقيمة جميع الأعمال التي تمت فعلاً وبصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه.

(د) عند تسلم الأعمال نهائياً بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المحضر الرسمي الدال على ذلك يسوى الحساب النهائي ويدفع للمقاول باقى حسابه بما في ذلك التأمين النهائي أو ما تبقى منه.

مادة (٧٣): بالنسبة لأعمال التشييد والبناء يجب على المقاول تقديم شهادة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص بسداد التأمينات الاجتماعية المستحقة عن العملية، وكذا شهادة من مديرية القوى العاملة المختصة بتفيد سداد مستحقات العمالة غير المنتظمة على أساس قيمة الأعمال المنفذة من واقع المستخلصات. ولا يجوز صرف أي مستخلص إلا بعد تقديم الشهادات المشار إليها بالفقرة السابقة وفي حالة عدم تقديمها يجوز خصم النسبة المقررة ونسبة إضافية أخرى تحت الحساب لضمان السداد مع مراعاة عدم صرف قيمة المستخلص الختامي إلا بعد تقديم شهادة نهائية بالسداد.

وإذا تأخر المتعاقد معه في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد بالعقد يجوز إعطاؤه مهلة إضافية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسبة التي يحددها العقد بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة ١٥٪ بالنسبة لعقود المقاولات و ٤٪ بالنسبة لعقود التوريد مع عدم الإخلال بحق المنظمة العامة في إسناد الأعمال المتأخرة في تنفيذها إلى مقاول آخر على حساب المقاول المتعاقد معه وكذلك حقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار نتيجة التأخر وتخصم الغرامة من قيمة المستخلص الختامي للعملية إذا تبين أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من عمل أما إذا تبين أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع فيكون حساب الغرامة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط.

مادة (٧٤): إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان للنقابة العامة الحق في اتخاذ أحد الإجراءات التالية وفقاً لما تقتضيه مصلحتها:

(أ) فسخ العقد.

(ب) سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه بذات الشروط والمواصفات المععلن عنها والمتعاقد عليها وذلك بأحد طرق التعاقد المقررة بهذه اللائحة.

ويكون للنقابة العامة في هذه الحالة الحق في احتجاز كل أو بعض ما يوجد بمحل العمل من منشآت مؤقتة ومبان وآلات وأدوات ومواد وخالفه دون أن تكون مسئولة قبل المقاول أو غيره عنها وعما يصيبها من تلف أو نقص لأي سبب كان أو دفع أي أجر عنها.

كما يكون لها الحق أيضاً في الاحتفاظ بها حتى بعد انتهاء العمل ضماناً لحقوقها ولها في سبيل ذلك أن تبيعها دون أدنى مسئولية من جراء البيع.

علي أنه في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المقاول يصبح التأمين النهائي من حق المنظمة العامة كما يكون لها أن تخصم من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها - بما في ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية - من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقدين لديها. وذلك مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

مادة (٧٥): يراعى خصم النسبة المقررة تحت حساب الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة طبقاً لأحكام قوانين الضرائب المعمول بها. وفي جميع الأحوال، يتعين تضمين العقود التي تبرم مع المقاولين الأحكام الأساسية المشار إليها في هذا الباب.

مادة (٧٦): يكون بيع أو تأجير العقارات أو المنقولات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية عن طريق مزاد علني عام أو بالمظاريف المغلقة. ويعلن عن المزايدة العامة أو بالمظاريف المغلقة لمرة واحدة في صحيفة يومية واسعة الانتشار على أنه يجب أن يتضمن الإعلان تعريف موجز عن موضوع البيع أو التأجير والتاريخ المحدد لعقد جلسة المزاد ومكان انعقادها وكذا قيمة التأمين الابتدائي لدخول المزاد. ويحدد مجلس إدارة المنظمة العامة قيمة التأمين الابتدائي لدخول المزاد وكيفية سداد من يرسو عليه المزاد للقيمة الكلية الراسى بها المزاد وغير ذلك من الشروط المتعلقة بهذا الشأن. ويجوز بقرار مسبب من مجلس إدارة المنظمة العامة التعاقد بطريق الأمر المباشر أو الممارسة المحدودة في الحالات الآتية:

- (أ) الأشياء التي يخشى عليها من التلف بقاء تخزينها.
- (ب) حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتل إتباع إجراءات المزايدة.
- (ج) الأصناف التي لم تقدم عنها أية عروض في المزايدات أو التي لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسي.
- (د) الحالات التي لا تتجاوز قيمتها الأساسية (٢٠٠٠٠٠ جنيه) مائتين ألف جنيه. ويجوز في أية حال تحويل المزايدة إلى ممارسة محدودة.

مادة (٧٧): يجب أن ينص في الشروط الخاصة ببيع المنقولات على ما يلي:

- ١ - يدفع كل من يرغب في الدخول في المزايدة مبلغاً معيناً يقدره مجلس إدارة المنظمة العامة، وذلك حسب أهمية اللوحدات المعروضة للبيع كتأمين مؤقت، وعليه القيام بمعاينة اللوحدات متى يرغب في المزايدة عليها ويعتبر اشتراكه في المزايدة إقراراً منه بإتمام المعاينة التامة النافية لكل جهالة.
- ٢ - يجب على من يرسو عليه المزاد أن يسدد (٢٠٪) من ثمن الصفقة بمجرد رسو المزاد، وفي حالة عدم السداد يكون التأمين المؤقت من حق المنظمة العامة.
- ٣ - يجب على من رسا عليه المزاد أداء باقى الثمن خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لرسو المزاد عليه فيما بعد عدا الحالات التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يتم تسليم المبيع على دفعات فيتم سداد قيمة كل دفعة بالكامل قبل الموعد المحدد لاستلامها وال تسوى نسبة الـ (٣٠٪) المشار إليها بالبند السابق إلا عند استلام آخر دفعة من المبيع على أن ينص على ذلك في شروط المزايدة (ويجوز بموافقة المنظمة العامة إعطاء مهلة إضافية للسداد لمن رسا عليه المزاد مقدارها عشرة أيام إذا كان ذلك في صالحها فإذا تأخر عن هذه المدة أصبح المبالغ المدفوعة منه حقا للنقابة العامة ويصبح العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية ما لم تقرر المنظمة العامة - لمبررات قبلها - منحة مهلة إضافية أخرى للسداد مع تحميلة بمقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي في تاريخ السداد وذلك دون إخلال بحق المنظمة العامة في الرجوع على المشتري بالتعويض اللازم).
- ٤ - إذا تأخر من رسا عليه المزاد في استلام الأصناف خلال عشرين يوماً من تاريخ إخطاره بالموعد المحدد لذلك يحصل منه مصروفات تخزين بواقع (١٪) عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه بحد أقصى خمسة أسابيع. يحق للنقابة العامة بعدها أن تتخذ إجراءات بيع الأصناف لحسابها في أقرب فرصة ويكون البيع وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وفي هذه الحالة يحاسب على النقص في الثمن ومصروفات التخزين المشار إليها ومصروفات إدارية بواقع (١٠٪) من ثمن البيع الجديد ولا يرد إليه أية زيادة تكون قد تحققت في ثمن البيع.
- ٥ - أن الكميات والأوزان المعروضة للبيع تحت العجز والزيادة والعبء بما يسفر عنه التسليم الفعلى.

مادة (٧٨): يحدد مجلس إدارة المنظمة العامة قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد بالنسبة لبيع العقارات والمشروعات التابعة لها والتي ليس لها الشخصية الاعتبارية. وعلى من يرسو عليه المزاد سداد (١٠٪) من القيمة الراسى بها عملية البيع فور الرسو عليه ويستكمل باقى الثمن خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره باعتماد البيع. واستثناء من ذلك يجوز بالنسبة للعقارات والمشروعات الكبرى أن تتضمن شروط الطرح سداد باقى الثمن على دفعات يتم تحديدها وفي هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد وذلك عن المدة تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد مع مراعاة عدم اتخاذ إجراءات نقل الملكية إلا بعد سداد كافة مستحقات المنظمة العامة. على أنه في حالة إخلال المشتري بأى شرط من شروط البيع فيكون للنقابة العامة دون حاجة إلى إنذاره أو اللجوء إلى القضاء - أن تفسخ العقد وتقوم باتخاذ إجراءات البيع من جديد على حسابه مع حفظ حقها في الحصول على ما يكون مستحقاً لها من مبالغ نظير فروق الأسعار والمصروفات الإدارية والتعويضات المستحقة ولا ترد إليه أية زيادة تكون قد تحققت من البيع.

مادة (٧٩): في حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال يجب على من يتقدم للمزايدة سداد مبلغ كتأمين مؤقت يحدده مجلس إدارة المنظمة العامة وذلك وفقاً لأهمية وقيمة العملية. على أن يسدد من يرسو عليه المزاد ما يوازي (١٠٪) من القيمة الكلية الراسى بها المزاد عن مدة العقد بالكامل كتأمين نهائى سارى طوال مدة العقد وذلك فور رسو المزاد... على أن تتضمن شروط الطرح طريقة سداد القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع أو الاستغلال.

مادة (٨٠): تتولى إجراء البيع أو التأجير بالمزاد العلني لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة المنظمة العامة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون من بينهم عضو قانوني وعضو مالي وعضو فني، وعلى اللجنة أن تحرر محضراً بما تم من إجراءات وما قامت به من أعمال لإنجاز مهامها وما انتهى إليه قرارها بإرساء المزايدة على أحد المتزايدين بحيث يعرض هذا المحضر على مجلس إدارة المنظمة العامة لاعتماده.

على أنه في حالة البيع أو التأجير بطريق المزايدة بنظام المطارييف المغلقة تشكل لجنة لفض وفحص المطارييف وذلك بقرار من رئيس مجلس إدارة المنظمة العامة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون من بينهم عضو قانوني وعضو مالي وعضو فني، وعلى اللجنة أن تحرر محضرًا بما تم من إجراءات وما قامت به من أعمال لإنجاز مهامها وما انتهت إليه توصيات في هذا الشأن بحيث يعرض هذا المحضر على مجلس إدارة المنظمة العامة لاتخاذ القرار المناسب والبت في المزايدة.

مادة (٨١): تشكل بقرار من رئيس المنظمة العامة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة، تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد وفقا للمعايير والضوابط المعمول بها في هذا الشأن، على أن يكون الثمن - أو القيمة الأساسية - سرياً. ويجوز - بدلاً من تشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة - أن يعهد لأحد الخبراء المثنين المختصين والمعتمدين لإنجاز تلك المهمة.

مادة (٨٢): المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط، بشرط ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية. على أن ترد إلى المتزايدين الذين لم يرس عليهم مزد التأمينات المؤقتة المحددة منهم بعد سحب الإيصالات الخاصة بها موقعة منهم باستلام القيمة.

مادة (٨٣): تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم تصل نتیجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية، كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط. ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من مجلس إدارة المنظمة العامة وذلك بناء على توصية لجنة البت، ويجب أن يشتمل قرار إرساء المزايدة أو إلغاؤها على الأسباب التي بنى عليها.

مادة (٨٤): تحفظ الأصناف والمهمات في مخازن مناسبة تكون عهدة موظف مسئول يلتزم أمام الأمين العام بتصنيف وترتيب الأصناف بشكل يسهل حركة الاستلام والصرف والجرد، وعليه إمساك دفاتر وبطاقات تسهل المراجعة.

مادة (٨٥): يتم جرد المخازن كل ثلاثة أشهر وفي نهاية السنة المالية بمعرفة لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة.

مادة (٨٦): مع مراعاة نص المادة (٥٧) من قانون المنظمات النقابية رقم ٢٠١٧، تعتبر أموال المنظمة العامة والمشروعات التابعة لها أموال خاصة.